스칼라테크 휴가규정

구분	내용
문서번호	SCT-HR-004
버전·상태	1.0 / 제정 검토용 초안
법령 확인 기준일	2026년 10월 23일, korean-law MCP 조회
시행일	[회사 확정: 취업규정과 같은 시행일]
관리책임자	인사담당자 및 각 부서 책임자

> 현행 법정휴가와 회사가 선택할 특별휴가를 구분한 초안이다. 회사 특별휴가의 일수·조건은 제안이며, 기존의 더 유리한 권리를 줄이는 근거가 아니다. 휴가 승인권자의 내부 결재가 법정 권리의 추가 발생요건이 되는 것은 아니다.

제1장 공통 원칙

제1조 적용과 용어

1. 회사의 모든 근로자에게 적용한다. 법정 연차의 근로시간 요건, 각 휴직의 적용 제외 등은 해당 조항으로 구분한다.
2. “소정근로일”은 근로계약상 일할 의무가 있는 날, “역일”은 주말·휴일을 포함한 달력상의 날을 말한다.
3. 연차·배우자 출산전후휴가·배우자 유산사산휴가·난임치료휴가·가족돌봄휴가 등은 실제 근로의무가 면제되는 소정근로일을 기준으로 사용일수를 센다. 각 휴가의 청구·사용 가능기간은 달력상 기한을 준수한다.
4. 출산전후휴가·본인의 유산사산휴가와 휴직기간은 역일로 계산한다. 경조휴가는 이 규정의 별도 회사 기준에 따른다.
5. 법정휴가를 연차에서 차감하거나 회사 특별휴가와 상계하지 않는다. 동일 시간에 서로 다른 휴가를 중복 사용하지는 않는다.
6. 상시근로자 5명 미만이더라도 이 규정의 연차 등은 회사가 약정한 조건으로 보장한다. 주 15시간 미만자의 법정 연차 적용 제외와 기존 더 유리한 약정은 제4조에 따른다.

제2조 신청·통지·인계

1. 신청에는 휴가 종류·기간·연락 가능한 최소한의 방법·업무 인계사항과 법정 증빙을 기재한다. 개인 연차에 상세한 사생활 사유를 요구하지 않는다.
2. 일반 연차는 가능한 경우 사용일 3영업일 전 신청을 권장한다. 이 권장기간을 지키지 않았다는 이유만으로 연차권을 소멸시키지 않는다. 급병·사고 등은 당일 또는 가능한 즉시 통지하고 사후 보완할 수 있다.
3. 출산·돌봄·육아 등 법령이 별도 신청기간·회신기한·간주승인을 정한 경우 그 기준을 우선한다. 일반 연차의 3영업일 권장기준을 대신 적용하지 않는다.
4. 관리자는 신속히 확인하고 대체업무를 조정한다. 법정휴가를 동료의 동의·대체인력 확보·성과 달성의 조건에 종속시키지 않는다.
5. 대리 결재자를 지정하여 담당자 부재로 권리행사가 지연되지 않게 한다. 법정 시기변경이 필요한 경우 구체적 사유와 대안을 근로자에게 알린다.

제3조 유급·무급과 증빙

1. 이 규정에서 정한 연차·유급 특별휴가의 임금은 통상임금 기준으로 지급한다. 기존 평균임금 기준 등 더 유리한 약정은 유지한다.

2. 출산전후휴가 등은 법정 유급기간과 정부 급여를 구분한다. 법이 정한 범위에서만 정부 급여에 따른 회사 지급책임 조정을 적용하며, 지원금 신청을 이유로 법정 휴가를 거부하지 않는다.
3. 무급휴가·휴직 중에도 관계 법령·기존 약정상 지급해야 할 금품은 지급한다. 무급이라는 이유로 법정 근속기간·출근 간주를 배제하지 않는다.
4. 건강·임신·유산·난임 증빙은 법정 요건 확인에 필요한 최소 범위로 받는다. 민감정보 처리근거를 갖추고 인사담당자 등에게만 접근을 허용한다. 필요 없는 진료내역과 가족의 주민등록번호 전체를 요구하지 않는다.

제2장 연차 유급휴가

제4조 발생 기준

1. 연차는 입사일을 기준으로 계산한다. 회계연도 기준으로 변경할 경우 법정 입사일 기준에 미달하지 않도록 부여·퇴직정산 기준을 정하고 필요한 변경 절차를 거친다.
2. 1년간 80% 이상 출근하면 그 1년을 마친 다음 날 근로관계가 존속하는 때 15일을 부여한다.
3. 계속근로 1년 미만에는 1개월 개근 시 1일을 부여한다. 첫 1년의 월 단위 연차는 최대 11일이며, 이후 발생하는 15일에서 이미 사용한 월 단위 연차를 빼지 않는다.
4. 1년간 출근율이 80% 미만인 경우에는 해당 산정기간 중 1개월 개근 시 1일을 부여하는 법정 기준을 적용한다.
5. 계속근로 3년 이상이면 최초 1년을 넘는 계속근로연수 매 2년마다 1일을 가산하고 총 25일을 한도로 한다. 예: 3·4년 근속 구간 16일, 5·6년 구간 17일.
6. 정확히 1년인 근로계약이 종료되어 다음 날 근로관계가 없다면 그 다음 날 발생하는 15일은 원칙적으로 발생하지 않는다. 갱신·재고용·실제 계속근로가 있는지는 형식적 계약서만으로 판단하지 않는다.
7. 4주 평균 주 소정근로시간 15시간 미만이면 법정 연차 적용 대상에서 제외하되, 회사가 별도로 약정한 유급휴가는 이행한다.
8. 연차가 적용되는 단시간근로자는 통상근로자 연차일수 × 단시간 소정근로시간/통상근로자 소정근로시간 × 8시간으로 시간 단위 산정하고, 산정 결과의 1시간 미만은 1시간으로 처리한다. 실제 해당일 소정근로시간만큼 사용 처리한다.

제5조 출근율·출근 간주

1. 업무상 부상·질병으로 휴업한 기간, 법정 출산전후·유산사산휴가, 육아휴직, 법정 육아기·임신기 단축으로 줄어든 시간 등은 근로기준법 제60조가 정한 출근 간주를 적용한다.
2. 그 밖의 휴직·휴가의 출근율은 해당 법령과 근로의무 유무를 확인하여 분모·분자 및 비례부여 여부를 계산한다. 모든 무급휴직을 일괄 결근 처리하지 않는다.
3. 지각·조퇴·외출시간의 합계를 결근일로 환산하여 연차 발생을 줄이지 않는다.
4. 인사담당자는 산정기간·소정근로일수·제외기간·출근일수·발생일수를 확인 가능한 방식으로 관리하고 근로자에게 설명한다.

제6조 사용과 시기변경

1. 근로자가 청구한 시기에 사용하는 것이 원칙이다. 회사는 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에만 법정 시기변경권을 행사하고 구체적인 사유·대체 가능한 시기를 안내한다.
2. “바쁘다”, “상사가 부재 중이다” 등의 추상적 이유로 반복 거부하거나 포기를 요구하지 않는다. 일괄적인 휴가 금지기간을 설정하여 법정 권리를 제한하지 않는다.
3. 회사 추가 운영안으로 전일, 반일, 1시간 단위 사용을 허용한다. 전일제 기준 1일 8시간·반일 4시간이며, 단시간근로자는 해당일 소정근로시간에 맞춰 처리하고 실제 면제시간을 넘게 차감하지 않는다.

4. 사용 가능한 연차는 원칙적으로 소멸일이 빠른 것부터 차감한다. 근로자는 잔여일수·발생일·소멸일·사용내역을 확인할 수 있다.
5. 연차 선사용은 근로자 신청과 개별 합의가 있는 경우만 허용한다. 퇴직 시 부족분을 임금에서 자동 공제하는 약정을 두지 않는다.

제7조 사용기간·수당·퇴직정산

1. 일반 연차는 발생일부터 1년간 사용한다. 1년 미만 근로기간에 발생한 월 단위 연차는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지 사용한다. 사용자 귀책사유로 사용하지 못한 경우 법정 소멸 예외를 적용한다.
2. 미사용 연차의 수당은 유효한 법정 사용촉진에 따른 보상 면제 등 예외가 없는 한 지급한다. 연차수당을 임금에 포함했다는 이유만으로 휴가 자체의 사용을 막지 않는다.
3. 인사담당자는 사용기간 종료 후 발생한 미사용 수당을 확인하여 다음 정기 임금일에 정산한다. 퇴직 시에는 이미 발생한 연차와 사용분을 정산하여 원칙적으로 퇴직일부터 14일 이내 지급한다.
4. 전일제 연차 1일분은 해당 산정기준의 1일 통상임금으로 계산하고, 단시간·시간연차는 그에 맞는 시간급으로 계산한다. 기존의 더 유리한 수당 산정기준은 유지한다.

제8조 법정 사용촉진

사용권장 공지와 미사용수당 면제 효과가 있는 법정 사용촉진은 구분한다. 법정 사용촉진을 실시할 때에는 근로자별로 아래 기한·서면절차를 모두 관리한다.

구분	회사의 1차 서면 촉구	근로자가 10일 안에 사용시기를 통보하지 않을 때 회사의 서면 지정
일반 연차	사용기간 종료 6개월 전을 기준으로 10일 이내, 미사용일수 통지 및 사용시기 통보 촉구	사용기간 종료 2개월 전까지 사용시기 지정·통보
1년 미만 월 단위 연차	최초 1년 종료 3개월 전을 기준으로 10일 이내	최초 1년 종료 1개월 전까지
위 촉구 후 새로 발생한 1년 미만 연차	최초 1년 종료 1개월 전을 기준으로 5일 이내	최초 1년 종료 10일 전까지

1. 근로자가 사용시기를 통보하면 이를 존중하며 법정 시기변경 사유가 있는 경우에만 조정한다.
2. 일괄 게시·구두 안내만으로 서면촉구를 대체하지 않는다. 전자문서는 개별 도달과 내용·일시를 입증할 수 있게 관리한다.
3. 지정 휴가일에 출근했을 때 회사가 실제로 노무를 수령하는 등 법정 면제요건을 충족하지 못하면 보상 면제를 단정하지 않는다.
4. 사용촉진을 하지 않았거나 절차에 흠이 있으면 회사가 수당을 지급하지 않을 수 있는 별도 근거가 있는지 확인하며, 단순한 사내 소멸 규정만으로 미지급하지 않는다.

제9조 연차 대체와 회사 휴무

1. 특정 근로일을 연차로 대체하려면 근로자대표와의 서면합의가 필요하다. 대표자의 공지나 개별 휴가신청서를 일괄 작성하는 방식으로 대체하지 않는다.
2. 주휴일·공휴일 등 원래 근로의무가 없는 날에 연차를 차감하지 않는다.
3. 회사 사정으로 쉬게 하는 날은 유급 특별휴무·휴업수당 등 법적 성격을 판단한다. 근로자 동의 없는 개인 연차 강제 소진이나 무급처리를 하지 않는다.

제3장 임신·출산·치료 관련 법정휴가

제10조 출산전후휴가

구분	총 기간, 역일	출산 후 최소 확보기간
일반 출산	90일	45일
법정 요건에 해당하는 미숙아 출산	100일	45일
한 번에 둘 이상 자녀 임신	120일	60일

1. 출산예정일·실제 출산일을 반영하여 출산 후 최소기간을 보장한다. 유산 위험 등 법정 사유가 있으면 출산 전 휴가의 분할사용을 허용한다.
2. 최초 60일, 다태아는 최초 75일을 법정 유급으로 보장한다. 고용보험 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우 그 금액 한도에서만 회사의 법정 지급책임을 조정한다.
3. 나머지 기간의 회사 임금 지급의무와 정부 급여는 구분하여 안내하며, 기존 추가 유급 약정이 있으면 유지한다. 정부 급여 상한·요건은 신청시점 기준으로 확인한다.
4. 휴가 종료 후 휴가 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시킨다. 휴가기간과 그 후 30일의 해고 제한을 준수한다.

제11조 본인의 유산·사산휴가

근로자가 청구하면 법령상 요건·증빙에 따라 다음 기간을 부여한다. 법정 예외에 해당하지 않는 인공임신중절에 따른 유산은 법령상 적용 제외를 확인한다.

유산·사산 당시 임신기간	유산·사산일부터의 휴가기간, 역일
15주 이내	10일까지
16~21주	30일까지
22~27주	60일까지
28주 이상	90일까지

유급기간은 근로기준법 제74조제4항에 따라 최초 60일, 다태아 해당 시 최초 75일의 범위와 정부 급여 조정기준을 적용한다. 상세 병력의 불필요한 공개를 요구하지 않는다.

제12조 배우자 출산전후휴가

1. 근로자가 배우자의 임신·출산을 이유로 고지하면 유급 20일을 부여한다.
2. 배우자의 출산예정일 50일 전부터 사용할 수 있고 출산일부터 120일이 지나면 사용할 수 없다. 사용 가능기한을 관리하되 회사의 처리 지연으로 사용을 막지 않는다.
3. 법에서 허용하는 3회의 나누어 사용, 즉 최대 4개 사용구간을 허용한다. 사용일은 소정근로일을 기준으로 센다.
4. 사용할 날·출산일 또는 예정일·고지일을 적은 문서로 고지하고 필요한 범위의 임신·출산 증빙을 제출할 수 있다.
5. 법정 정부 급여에 따른 회사 지급책임 조정 외에는 유급 20일을 보장하고 불리한 처우를 하지 않는다.

제13조 배우자 유산·사산휴가

1. 배우자의 유산·사산을 이유로 청구하면 5일 범위에서 휴가를 주고 최초 3일을 유급으로 한다. 나머지는 무급을 원칙으로 하되 기존 더 유리한 약정을 유지한다.

2. 유산·사산일부터 20일 이내에 청구하여야 한다. 신청서에는 사용일·발생일·청구일 등을 기재하고 필요한 최소 증빙으로 확인한다.
3. 법이 정한 인공임신중절 적용 제외와 정부 급여에 따른 회사 지급책임 조정은 개별 요건을 확인한다. 사용을 이유로 해고·차별 등 불리한 처우를 하지 않는다.

제14조 난임치료휴가와 생리휴가

1. 인공수정·체외수정 등 난임치료를 위하여 연간 6일 이내의 휴가를 부여하고 최초 2일은 유급, 나머지 4일은 무급으로 한다. 연간 기준은 1월 1일부터 12월 31일까지로 관리한다.
2. 정상적인 사업 운영에 중대한 지장이 있을 때에만 근로자와 협의하여 난임치료휴가 시기를 변경한다. 치료 일정의 특수성과 긴급성을 고려한다.
3. 난임치료 관련 정보를 본인의 의사에 반하여 누설하지 않는다. 법정 유급일수 소진 여부를 인사담당자가 비공개 관리한다.
4. 여성 근로자가 청구하면 월 1일의 생리휴가를 부여한다. 이 초안에서는 무급으로 하되 기존 유급 약정은 유지한다. 과도한 진단서 제출 등으로 권리를 제한하지 않는다.

제4장 육아·가족돌봄·병역 휴직 등

제15조 육아휴직의 대상과 기간

1. 임신 중인 여성의 모성보호, 법령상 유산·조산 등 위험이 있는 임신 중 배우자를 돌보려는 남성 근로자, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀의 양육에 관한 법정 요건을 충족하면 육아휴직을 허용한다.
2. 기간은 기본 1년이다. 같은 자녀에 대하여 부모 모두 각각 3개월 이상 사용한 경우의 부 또는 모, 한부모, 법령상 장애아동의 부모는 추가 6개월 이내를 허용한다.
3. 일반 육아휴직은 3회 나누어 사용, 즉 최대 4개 구간을 허용한다. 임신 중 모성보호·위험 임신 배우자 돌봄 및 제16조 단기 육아휴직의 사용횟수는 법에서 정한 바에 따라 분할횟수에서 제외한다.
4. 개시예정일 전날까지 계속근로기간 6개월 미만 등 법정 적용 제외 사유가 있는지 개별 확인한다. 육아휴직에 일반적인 사업상 바쁨을 임의의 거절 사유로 추가하지 않는다.
5. 회사의 임금 지급은 무급을 기본으로 하고 고용보험 급여 신청에 협조한다. 기존 유급 약정은 유지한다. 근속기간에 포함하고 법정 연차 출근 간주를 적용한다.
6. 사용을 이유로 불리하게 처우하지 않고 휴직 중 법정 해고 제한을 준수한다. 복직 시 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무로 배치한다.

제16조 단기 육아휴직

1. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀가 다니는 기관의 휴원·휴교·방학, 자녀 질병 등 법령이 정한 사유에 해당하면 연 1회, 1주 또는 2주 단위의 육아휴직을 허용한다.
2. 이 기간은 제15조의 총 육아휴직기간에 포함하고, 법정 분할 사용횟수에서는 제외한다.
3. 방학기간에 신청이 집중되어 신청시기 사용이 사업 운영에 막대한 지장을 주는 법정 경우에 한하여 근로자와 협의하여 시기를 변경한다. 사유와 변경기간을 서면으로 알린다.

제17조 육아휴직 신청·회신

1. 원칙적으로 개시예정일 30일 전까지 신청한다. 법정 긴급사유는 7일 전 신청, 단기 육아휴직 중 고용노동부령상 긴급사유는 개시예정일까지 신청하는 특례를 적용한다.

2. 회사는 적법한 일반 신청은 신청일부터 14일 이내, 7일 전 신청 특례는 3일 이내, 개시일까지 신청 가능한 긴급 특례는 지체 없이 허용 사실을 서면 또는 전자적으로 알린다.
3. 법정 회신기간 내 알리지 않으면 신청한 대로 허용한 것으로 보는 간주승인을 적용한다. 신청기한을 넘겼다는 이유로 일괄 거절하지 않고 시행령에 따른 기한 내 개시일을 지정하여 허용·통지한다.
4. 자녀 출생 후 18개월 이내 시작할 육아휴직은 법정 요건에 따라 출산전후휴가 청구 또는 배우자 출산전후휴가 고지와 함께 신청할 수 있다.
5. 휴직 종료·변경·철회·조기복직은 시행령의 사유·통보기한을 확인하여 처리한다. 임의로 휴직기간을 연장·단축하거나 복직을 지연시키지 않는다.

제18조 가족돌봄휴가·휴직

구분	대상·사유	기간·단위	임금
가족돌봄휴가	법정 가족의 질병·사고·노령 또는 자녀 양육으로 긴급 돌봄 필요	원칙 연 10일, 1일 단위	무급, 기존 유급 약정 우선
가족돌봄휴직	법정 가족의 질병·사고·노령에 따른 돌봄	연 최대 90일, 분할 1회 30일 이상	무급, 기존 유급 약정 우선

1. 가족 범위는 조부모·부모·배우자·배우자의 부모·자녀·손자녀이다. 가족돌봄휴가 사용일은 가족돌봄휴직 연 90일에 포함한다. 연간 관리는 1월 1일~12월 31일로 하며 법령상 다른 적용기준이 필요한 경우 이를 따른다.
2. 재난 등으로 고용노동부장관이 기간 연장을 고시하면 대상·사유·기간을 확인하여 연장된 휴가를 보장한다. 평상시 연 20일·25일이 자동 부여된다고 안내하지 않는다.
3. 가족돌봄휴가는 일반적으로 계속근로 6개월을 요건으로 요구하지 않는다. 조부모·손자녀에 대한 법정 예외 등은 개별 확인한다.
4. 가족돌봄휴직은 계속근로 6개월 미만, 다른 가족의 돌봄 가능, 법정 대체인력 채용 노력에도 채용 불가, 입증되는 중대한 사업 지장 등 시행령상 예외가 실제로 있는 경우에만 거절할 수 있다. 법정 사유·증빙을 확인하고 서면으로 알리며 대체 지원방안을 협의한다.
5. 가족돌봄휴직은 원칙적으로 30일 전 신청하고 지연 신청의 개시일은 시행령에 따른다. 긴급 가족돌봄휴가는 가능한 즉시 신청·통지하게 하여 일반 사전결재 기한을 강요하지 않는다.
6. 근속기간에 포함하고 평균임금 산정에서는 법정 제외 규정을 적용한다. 법정 연차 산정은 근속기간 포함과 별도로 출근율 기준을 확인한다.

제19조 근로시간 단축과 병역휴직

1. 임신기 단축, 태아검진, 수유시간, 육아기 및 가족돌봄 등 단축은 근태규정 제13조·제14조를 적용한다. 휴가일수를 차감하여 대신 처리하지 않는다.
2. 병역법상 징집·소집·지원 입영 등 법정 사유로 복무하게 되는 근로자에게 법정 휴직과 복직보장을 적용한다. 복무 중 보수는 별도 지급 약정이 없는 한 무급으로 하되, 승진상 의무복무기간 인정 등 법정 보호를 준수한다.
3. 기간제 계약의 만료·갱신 여부는 법령과 실제 계약관계를 따르며, 이 규정의 휴직 허용이 모든 계약을 자동 연장한다는 뜻은 아니다. 휴직 사용을 이유로 위법하게 갱신을 거절하지 않는다.

제5장 회사 특별휴가와 공적 의무

제20조 경조휴가 — 회사 제안안

사유	유급 일수	계산기준
본인 혼인	5일	소정근로일 기준
배우자·자녀 사망	5일	소정근로일 기준
본인·배우자의 부모 사망	5일	소정근로일 기준
본인·배우자의 조부모 사망	3일	소정근로일 기준
본인 형제자매 사망	1일	소정근로일 기준

1. 위 경조휴가는 법정 최소가 아니라 회사가 제정안으로 제시하는 추가 복지이다. 연차와 별개로 부여하며 미사용분은 현금 정산하지 않는다. 기존 더 유리한 약정은 유지한다.
2. 사망 경조휴가는 사유 발생일부터 가능한 빠른 연속 소정근로일에 사용한다. 장례 일정·원거리 이동 등 사유가 있으면 사용시기를 협의한다.
3. 혼인휴가는 혼인신고일 또는 예식일 전후 30일 내 사용을 기본으로 하며 합리적 사유가 있으면 조정한다. 같은 혼인 사유를 신고·예식으로 중복 사용하지 않는다.
4. 배우자 출산전후휴가 등 법정휴가를 위 표의 경조휴가로 줄이거나 대체하지 않는다. 경조금은 복리후생규정에 따른다.

제21조 업무 외 질병·사고 병가 — 회사 제안안

1. 본인의 업무 외 질병·사고로 근로가 어려우면 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 소정근로일 10일 이내의 무급 병가를 부여한다. 이 10일 병가는 회사가 추가로 설정하는 제도이며 민간기업의 일률적인 법정 병가일수가 아니다.
2. 3근로일 이상 연속 사용하는 경우 근로가 어렵다는 점과 필요한 기간을 확인할 수 있는 진단·소견서를 요청할 수 있다. 불필요한 상세 병력을 요구하지 않는다.
3. 더 긴 치료가 필요하면 진단과 업무조정·법정 근로시간 단축·장애에 대한 정당한 편의를 검토하고, 개별 합의로 역일 90일 이내의 무급휴직을 부여할 수 있다. 법정 보호가 그보다 긴 경우 법정 권리를 우선한다.
4. 근로자가 원할 때만 연차 사용을 선택할 수 있다. 업무상 재해·법정 보호휴가를 개인 병가·연차로 바꾸도록 강요하지 않는다.
5. 병가·휴직 만료 후 복직 가능성과 법적 보호·조정방안을 검토한다. 정해진 기간이 끝났다는 이유만으로 자동 퇴직·해고시키지 않는다.

제22조 공가·보호휴가·여름휴가

1. 예비군·민방위 훈련, 공민권 행사, 공의 직무 등 법령에 따라 보장해야 할 시간을 허용한다. 회사의 추가 보장으로 그에 필요한 소정근로시간을 유급 공가로 처리한다. 단순한 개인 소송 출석까지 자동 유급 공가로 보장한다는 의미는 아니다.
2. 예비군 동원·훈련을 휴무·연차로 처리하거나 이를 이유로 불리하게 처우하지 않는다. 업무 복귀 요구는 훈련시간과 필요한 이동·휴식·안전을 고려하여 합리적으로 정한다.
3. 법정 건강진단·회사 지시 검진은 복리후생규정에 따른 유급시간으로 처리한다.
4. 괴롭힘·성희롱 피해 보호를 위해 필요한 유급 보호휴가는 피해자의 의사를 존중하여 별도로 부여하며 연차를 차감하지 않는다.
5. 별도 유급 여름휴가는 이 초안에서 신설하지 않는다. 여름 휴식은 근로자의 연차 신청으로 운영하되, 기존 별도 유급 여름휴가가 있으면 유지한다. 전사 휴무로 연차를 차감하려면 제9조의 요건을 갖춘다.

부칙과 운영 점검

1. 이 규정은 취업규정의 의견청취·동의·필요한 신고 절차를 거쳐 확정 시행일부터 적용한다. 기존 더 유리한 휴가·유급 약정은 적법한 변경 전까지 유지한다.
2. 의료 증빙과 휴가대장은 분리 관리한다. 휴가 사용을 이유로 보복·불리한 평가·차별을 하지 않는다.
3. ☐ 입사일 기준 연차관리와 단시간 비례 산정 설정
4. ☐ 휴가별 역일·소정근로일 및 유·무급 구분 설정
5. ☐ 육아휴직 회신·간주승인·긴급신청 처리 담당자 지정
6. ☐ 회사 경조휴가·무급 병가 제안 확정 및 기존 제도 대조
7. ☐ 법정 사용촉진은 실제 개인별 서면 절차를 마련한 경우만 운영
8. ☐ 2026-11-27 이후 남녀고용평등법 시행 예정 개정 및 다른 개정의 시행일·부칙 재검토

법령·판례 확인 근거

출처	조회·반영 범위
근로기준법	법령ID 001872 / MST 285279 / 현행 시행 2026-10-08; 제10·18·60~62·73~75조
근로기준법 시행령 제43조	법령ID 003058 / MST 270551; 유산사산휴가, 15주 이내 10일 등
근로기준법 시행령 별표 2	단시간 연차 시간 환산·1시간 미만 처리
남녀고용평등과 일 · 가정 양립 지원에 관한 법률	법령ID 000130 / MST 284457 / 현행 시행 2026-09-18; 제18조의2~4·19조·19조의2~4·22조의2~4
같은 법 시행령	법령ID 003140 / MST 288719 / 현행 시행 2026-09-18; 제9조의2~4·10~11·15·15조의2·16조의2~3·16조의8
대법원 2021.10.14. 선고 2021다227100)	MCP 판례ID 219067; 정확히 1년 근로 후 종료 시 법정 연차 최대 11일 원칙
예비군법 제10조	법령ID 001619 / MST 283687; 동원·훈련의 직장보장
병역법 제74조	법령ID 001622 / MST 290783; 휴직·복직·승진 보호

정부 급여의 지급액·상한·보험가입 요건은 사안과 신청시점에 따라 확인한다. 위 링크는 열람 시점의 현행 내용으로 바뀔 수 있으므로, 이 문서 기준일 이후 실제 시행 때에는 현행본·부칙과 기존 회사 권리를 다시 대조한다.